UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES

DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

LEGISLACIÓN LABORAL E INFORMÁTICA

DESCANSOS OBLIGATORIOS EN EL CÓDIGO DE TRABAJO DE PANAMÁ

Grupo:

1GS132

Profe:

Daira Quezada

Estudiantes:

Kelvin He

Emily Cordoba

Luisa Guerra

Axel Saenz

24/11/2025

Índice

Introducción..... 1
Contenido..... 2
- **1. Descanso Diario**..... 2
- **2. Descanso Semanal Obligatorio**..... 2
- **3. Feriados Nacionales y su Compensación**..... 2
- **4. Vacaciones Anuales Remuneradas**..... 3
- **5. Consecuencias de No Otorgar los Descansos**..... 3

Conclusión..... 4
Referencias (Formato APA)..... 5

Introducción

Los descansos obligatorios establecidos en el Código de Trabajo de Panamá constituyen un conjunto de derechos mínimos destinados a proteger la salud, la seguridad y el bienestar general de los trabajadores. Estos períodos de pausa permiten la recuperación física y mental necesaria para garantizar un rendimiento laboral estable y reducir riesgos asociados a la fatiga, el estrés y la sobrecarga de trabajo. Este documento presenta una explicación ampliada y estructurada de los distintos tipos de descansos reconocidos legalmente: pausas diarias, descansos semanales, días feriados y vacaciones anuales.

Contenido

1. Descanso Diario

El descanso diario corresponde al período de pausa que debe recibir un trabajador dentro de su jornada laboral. Generalmente consiste en un tiempo de 30 minutos a 1 hora destinado para la alimentación. Este tiempo puede ser remunerado o no, dependiendo del tipo de contrato y la normativa interna de la empresa, pero debe otorgarse en cumplimiento de la ley.

El Código de Trabajo establece los límites máximos de la jornada laboral para evitar excesos que afecten la salud del trabajador:

• 8 horas diurnas

• 7 horas nocturnas

• 7.5 horas mixtas

Superar estas horas sin la debida compensación representa una infracción laboral. Estas regulaciones buscan prevenir el agotamiento físico, la pérdida de productividad y el riesgo de accidentes laborales relacionados con la fatiga.

2. Descanso Semanal Obligatorio

Todo trabajador en Panamá tiene derecho a un día completo de descanso semanal. Este día generalmente se otorga el domingo, aunque puede variar según la actividad o el acuerdo laboral. El descanso semanal es indispensable para la recuperación física y mental, permitiendo al trabajador desconectarse de sus obligaciones y mantener un equilibrio saludable entre vida personal y laboral.

Si el trabajador debe laborar durante su día de descanso, la ley exige el pago de un recargo equivalente al 50% adicional del salario correspondiente.

3. Feriados Nacionales y su Compensación

Los feriados nacionales también constituyen descansos obligatorios establecidos por ley. Estos días conmemorativos forman parte del patrimonio cultural y cívico del país, y deben ser respetados como días no laborables para la mayoría de los trabajadores.

Entre los principales feriados se encuentran:

• 1 de enero – Año Nuevo

• 9 de enero – Día de los Mártires

• 1 de mayo – Día del Trabajo

• 3, 4 y 5 de noviembre – Fiestas Patrias

• 28 de noviembre – Independencia de Panamá de España

• 8 de diciembre – Día de la Madre

• 25 de diciembre – Navidad

Si un trabajador labora un día feriado, debe recibir su salario normal más un 150% adicional, además de pago por horas extras si se excede la jornada permitida.

4. Vacaciones Anuales Remuneradas

El Código de Trabajo garantiza a cada trabajador el derecho a 30 días de vacaciones por cada 11 meses de trabajo continuo. Este descanso es obligatorio y no puede ser sustituido por un pago, salvo en los casos en que el contrato laboral llegue a su fin y queden días pendientes por disfrutar.

Las vacaciones permiten al trabajador recuperarse, atender su salud física y mental, compartir con su familia y regresar a sus labores con un nivel óptimo de energía y rendimiento.

5. Consecuencias de No Otorgar los Descansos

El empleador tiene la obligación legal de otorgar los descansos señalados por la ley. No respetarlos constituye una violación al Código de Trabajo y puede generar sanciones administrativas, demandas laborales y pagos retroactivos al trabajador afectado.

Conclusión

Los descansos obligatorios contemplados en el Código de Trabajo de Panamá, incluyendo las pausas diarias, descanso semanal, feriados nacionales y vacaciones, son fundamentales para garantizar el bienestar integral del trabajador. Estos períodos de recuperación influyen directamente en la salud, la productividad y la calidad de vida del empleado. Su cumplimiento representa un compromiso tanto legal como humano por parte de los empleadores, asegurando condiciones laborales dignas y equilibradas.

Referencias (Formato APA)

- Asamblea Nacional de Panamá. (1971). Código de Trabajo de Panamá. Panamá.
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. (2020). Guía sobre derechos laborales básicos. Panamá.